

עין משפט
נר מצוה

כו:

מבכֹּל־ דרבנן שרו בשאבוקה כנגדו. ואם תאמר לרבנן הואיל ובאבוקה כנגדו חשיב כמו שלהבת צאה מן הגחלים מאי פריך בסוף לולב הגזול (סוכה ת.) ובהגזול עניים (ב"ק קא:) והא איכא עניים דמשחן שהנאתן וביעורין שוה הא בשעת הנאה מצוערין

הן כבר במקום השלהבת ויש לומר משום (ה) דשיעור כזה לא חשיב הנאה אחר ביעורין לענין שביעית שהרי באכילה דמינה ילפינן התם ליכא לגמרי הנאה וביעורין שוה ולא ממעטינן אלא שאר עצים שאין הנאתן אלא אחר שנעשו גחלים לגמרי ולרבי עניים דלא משחן נמי הוה ליה למיטר דלדידיה כשאבוקה כנגדו הנאתן וביעורין שוה ואיכא למימר הואיל ורוב הנאה אחר ביעור אית לן למימר דלא אסרה תורה בהן אצל תימה למאן דאמר דאסור לוחשות לרבי אסורים אמאי לא אסר בכל עניים כביעיות שהרי הנאתן וביעורין שוה הואיל ולא חשיב להו מצוערות כשהן לוחשות דכחותן הוי עיקר הנאה: **הקדש אפי' בארץ לא בטיא.**

תימה מה חומר היא זו הלא הקדש דבר שיש לו ממירין הוא ע"י חילול ומטעם זה אין דינו להיות כעצ אפילו באיסור קל אפילו מדרבנן כדאמרין גריש ציה (דף ד.)**: בעצי ש"ממים.** ה"מ לאוקמי בעצי הקדש ובמזיד ואליצא דרבי יהודה^א אלא דלאו אורחא דמלתא לעבור במזיד: **ורמינהו בל הנשרפין וכו'.**

ה"מ לאוקמי בעצי שלמים^ב: **חזין מעצי אשירה.** תימה לנש"א תיהו כעבודת גלולים שנשתברה מאלהי דשרא כדאמרין פסוק כל האללים (ע"ו מא:)^א ואין לומר דהכא מיייר באשירה של ישראל דאין לה ציטול עולמית דהא בסוף תמורה (ד' לד.) מפרש דלמי לא עריב ומי אפר הקדש ואשירה לעולם אסורין משום דאשירה יש לה היתר אם שורפה ע"ג דבטלה: **אין ביעור חמץ אלא שריפה.**

נראה דהלכה כרבי יהודה דסתם לן תנא כותיה צפרק צתרא דתמורה^ב (ד' לג:) וא"ת א"כ צהא דאמר י' ר' יהודה סוכה אינה נוהגת אלא בצרבע מינין שצולבג יהא נמי הלכה כמותו דהתם נמי לא פליגי רבנן אלא מטעם דכל דין שמתלתו להחמיר וסופו להקל (ט) אין דין ובפ"ק דסוכה (ד' יא.) סתם לן תנא כרבנן דקמייה דהלא עליה את הגפן ואת הדלעת אם קלָגן כשירה וי"ל דהכא קיימא לן כרבי יהודה משום

דין אחר דיליף במה מזינו אף על גב דאמרו לו חטאת העוף ואשם תלוי יויכחו ושתיק^א מ"מ לדינן סגיירא לן כרבנן דאמרי חטאת ואשם כשריפה וליכא תוכיח^ב: **מןה** נותר בשריפה אף חמין בשריפה. וא"ת למאן דדריש לעיל (ד' כד.) הותר כשריפה ואין דבר אחר כשריפה היכי יליף רבי יהודה חמץ כשריפה מנותר ותיקן רש"א דלית לן למעוטי מנותר אלא שאר איסורין אצל חמץ דדמי לנותר בכרת ובצל תותירו לא ממעטינן וא"ת לעיל היכי יליף שאר אסורין צאם אינו ענין נוקי קרא צחמץ בפסח דוקא דדמי **חלבו** של שור הנסקל יוביה. הקשה ריב"א היא גופה נילף

כל שעה פרק שני פסחים

עלים דאיסורא. דמתסרי בהנאה לרבנן היכי משכחת להו: **בשרשיפא.** כסא לישב עליו או להדוס רגליו דהנאתן כשהן צעין ועל ידי ממש אצל הנחת היסק אין הנאתו אלא לאחר ביעורו או בשעת ביעורו: **צטלה צמאסים.** הלכך לא חמירא משכלה ונצער איסורו: והלא **מעל המסיק.** וחייב קרבן

מעילה וכל דבר שאין צו קדושת הגוף כגון צהמה שאינה של קרבן וכלי שאינו כלי שרת כיון שמעל צו יאל לחולין דתנן (מעילה דף יט:.) אין מועל אחר מועל צמוקדין אלא צהמה וכלי שרת צלצד אצל כל מידי אחרינא ממעילה ראשונה נפקא לחולין דקיי"ל(ט) אין מעילה צכ"מ אלא שינוי שנשתנה מקדושתו ואמאי פת אסורה הא קודם שנתנו הפת היה ההיסק חולין: **צעצי שלמים.** שהתפיסן לדמי שלמים למוכרן וליקח צדמיהן שלמים. וקדשים קלים אין להם מעילה דלאו קדשי ה' (י) קרינן ציה שכולן לצעלים ואין לגבוה דהן אלא לאחר זריקת דמים אדם האומורין ואיסורא מיהא רכיבא עלייהו וממעילה הוא דאימעטינן במסכת מעילה [י:]: **ואליצא דרבי יהודה.** פשט ליה רב חסדא צקדושין צפ"צ (דף נה.) דאמר הקדש צמויד אין מתחלל אם נהנה ממנו צמויד לא יאל לחולין הלכך צשלמים שוגג דידיהו כצמוד דהקדש דהא לאו צני מעילה מינהו. והכי נמי הוה מצי למימר הכא כשהסיקו מויד עסקינן מיהו שהסיקו משמע שוגג וצמוד וכיון דמצי לאוקמה צין צשוגג צין צצמוד אוקמה: **כל הנשרפין.** צשליהי פרק צתרא דתמורה [לג:] מפרש אלו נשרפין ואלו נקצרין: **ואפר הקדש לעולם אסור.** להכי נקט גצי הקדש לעולם וגצי אשירה לא נקט לעולם משום דאשירה יש לה היתר אם שורפה ע"ג. וצטלה אצל הקדש אין צו ציטול והכי מפושט צשליהי תמורה [לד:] רמי צר חמא רצב שמעיה

אפר הקדש לעולם אסור מהדרי: **צאוסו אפר שטעון גזיטא.** קאמר לעולם אסור וזהו אפר של תרומת הדשן שלא היתה מעילה בהסיקו: **כל דין שאספ דן.** שמתחלתו אתה דנו כדי להחמיר עליו שהרי חמור הוא ואתה מציא לו חומר אחר כדקאמרת חמץ שהוא צצל יראה אין דין שטעון שריפה וסופו נמצא שחומר שאתה מוסיף עליו גורם לו להקל: אינו דין. שהרי הדין מלמד שיהא חמור והרי הוא מקילו: **שאם לא מצא עלים.** ישצ ויצטל צתמיה. ואף על גב דאמר' צפרק קמא (דף יצ:) לרבי יהודה אצל בשעת ביעורו השצבתו צכל דבר גצי פלוגמיהו מיהא קולא היא צמי שהוא רוצה לצאת צשיירא או"י צתוך שלשים דאמרינן(י) זקוק לצער וכשאין(י) עניים לשורפו יהא ישצ וצטל ולא יצערנו: ודנו דין אחר. שאינו קל וחומר אלא גזירה שוה וצין לקולא וצין לחומרא צתרה אזלינן דגזירת הכתוב הוא ואין להשיב עליו שמתלתו להחמיר וסופו להקל: חמץ

ליה טפי וי"ל דלחמץ צפסח לא צריך [קרא] דמצי למילף במה מזינו^א: מנותר שיהא כשריפה דדמי ליה ומירך דלא דמי ליה צצל תותירו: חזר

מסורת הש"ס

א) [ענין סה תמל' ר"ה כת.]. ב) תמורה לד. ג) שם לעיל כו. [ע"ש.] ד) [לעיל ה: יב: כה. תמור' לד.]. ה) [מעילה ית.]. ו) ויקרא [ה, א] ב"ס ליתא, ח) [לעיל ו, א]. ט) ב"ס טסק: לו, י) [סוכה לו: ושם,]

תורה אור השלם

- ↑ וְלִבֶּשׂ הַכֹּהֵן מִדּוֹ בִּדְ וּמִכְנָסָיו בִּדְ יִלְבֹּשׂ עַל בְּשָׂרוֹ וְהָרִים אֶת הַדֶּשֶׁן אֲשֶׁר הֵאָבֵל הָאֵשׁ אֶת הַעֹלָה עַל הַמִּזְבֵּחַ וְשָׂמוּ אֶצֶל הַמִּזְבֵּחַ: וַיִּקְרָא וַיִּשָּׂא שְׁבַעַת יָמִים מִצֹּאת תֹּאבְלוֹ אֶךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תִּשְׂבִּירוּ שָׁאֵר מִבְּתִיבָם כִּי כָּל אֶבֶל חֲמֵץ וְנִכְרָתָה דִּבְשָׁשׁ הַהוּא מִיִּשְׂרָאֵל מִיּוֹם הַשָּׁבָעִי: שְׁמוֹת יב טו

הנהגות הב"ח

א) תוס' ד"ה מכלל וכו' ויש לומר דמשום שיעור מועט סה לא חשיב:
ב) ד"ה אין ביעור וכו' (ס) וסופו להקל אינו דין:

גליון הש"ס

גב' כל דין שאתה דן תחלתו לחמץ: ע"י שבת קלו ע"צ מוס' ד"ה דמתיא וחמסם יב ע"צ מ"ה

כן עול:

מוסף רש"י

כל הנשרפין אפרן מותר. כגון חמץ ומימה ועולה וכלא הכרס אפרן מותר ליטות צנדים (תמורה לד.).

מוסף תוספות

א. דאמר במודי אין מתחלל. מוס' שאק.
ב. דהא במסקנא נמי לא איירי בכל אפר הקדש אלא בתרומת הדשן. מוס' הא"ש. ג. דקא חשיב חמץ בפסח מן הנשרפים.
ח' ה"ר. אלאא חשיבינן ליה דין אפי"פ שסופו להקל. מוס' סוכה לו:
ד. אלאא הדר ביה אחר כדקאמרת חמץ שהוא צצל יראה אין דין שטעון שריפה וסופו נמצא שחומר שאתה מוסיף עליו גורם לו להקל: אינו דין. שהרי הדין מלמד שיהא חמור והרי הוא מקילו: **שאם לא מצא עלים.** ישצ ויצטל צתמיה. ואף על גב דאמר' צפרק קמא (דף יצ:) לרבי יהודה אצל בשעת ביעורו השצבתו צכל דבר גצי פלוגמיהו מיהא קולא היא צמי שהוא רוצה לצאת צשיירא או"י צתוך שלשים דאמרינן(י) זקוק לצער וכשאין(י) עניים לשורפו יהא ישצ וצטל ולא יצערנו: ודנו דין אחר. שאינו קל וחומר אלא גזירה שוה וצין לקולא וצין לחומרא צתרה אזלינן דגזירת הכתוב הוא ואין להשיב עליו שמתלתו להחמיר וסופו להקל: חמץ

חזר